Firmado digitalmente por
MAMANI PACOMPIA Hipolito FAU
20520711865 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21/10/2026

ANA
Autoridad Nacional del Agua

CUT: 7730-2026

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0307-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 21 de octubre de 2026

VISTO:

El expediente administrativo con **CUT 7730-2026** instruido por la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari sobre el Procedimiento Administrativo Sancionador por infracción en materia de agua tipificada en la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento iniciado en fecha 13.02.2026 contra **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA** identificado con **RUC N° 20175219421**.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, el numeral 12 del artículo 15 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, establece que una de las funciones de la Autoridad Nacional del Agua es ejercer jurisdicción administrativa exclusiva en materia de aguas, desarrollando acciones de administración, fiscalización, control y vigilancia, para asegurar la preservación y conservación de las fuentes naturales de agua, ejerciendo para tal efecto, la facultad sancionadora y coactiva.

SEGUNDO.- Que, según el artículo 274 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2010-AG, la Autoridad Nacional del Agua ejercerá la facultad sancionadora ante cualquier infracción a las disposiciones contenidas en la Ley o al Reglamento por parte de las personas naturales o jurídicas públicas o privadas, sean o no usuarios de agua.

TERCERO.- Que, como antecedentes más relevantes previos al inicio del presente procedimiento administrativo sancionador se tiene lo siguiente:

3.1 Mediante, Acta de Verificación Técnica de Campo N° 004-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/JDC, de fecha 14.01.2026, el área técnica de la Administración Local de Agua Tambopata Inambari realiza la supervisión Inopinada a la Planta de Tratamiento de aguas residuales municipales del distrito de Phara, dichas aguas residuales son provenientes de la población de la localidad de Phara, en el cual se realiza el levantamiento del Acta de supervisión con participación de los integrantes del Área

Firmado digitalmente por
OCOLA NINA Jalberth Javier
Antonio FAU
20520711865 hard
Motivo: V°B
Fecha: 21/10/2026

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : 38EEA954

Técnica Municipal y Medio Ambiente, donde se constató lo siguiente:

- Se constató el vertimiento de aguas residuales de tipo poblacional en la quebrada Lloquemayo- comunidad, en coordenadas UTM WGS 84, zona 19 Sur: 427 947 m.-E, 8 435 770 m.-N, el cual estuvo en plena actividad de vertimiento en el momento de la supervisión.

- Seguidamente se constató las aguas residuales de tipo poblacional, la que son provenientes de las pozas de sedimentación se conduce mediante un canal de concreto hasta punto de vertimiento que se encuentra en la margen derecha de la quebrada Lloquemayo – Comunidad, con un caudal de 4.00 L/s, de régimen continuo, aforado en el sistema flotador, presentando vertimiento de agua con sedimentos turbios de color plomo oscuro, sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua.

- Se constató sistema de conducción de aguas residuales se realiza directamente, mediante un canal de concreto desde el origen la generación de aguas residuales hasta el punto de vertimiento.

- Se constató 11 pozas de sedimentación completamente lleno de lodos, no se realiza procesos de oxigenación, cloración, filtración y sedimentación, las aguas pasan de una poza a otra por un sistema de rebose por falta de mantenimiento, obstruyendo el flujo de agua.

- Visualmente, se observó las aguas residuales de color plomo oscuro, con alta concentración de solidos suspendidos totales, asimismo se observa en la quebrada Lloquemayo – Comunidad acumulación de sedimentos (lodos).

Cuadro N° 01: Análisis y evaluación de la supervisión realizada

Punto de vertimiento	Descripción	Punto de vertimiento, se encuentra en ubicación Geográfica en el Sistema de Coordenadas UTM Datum WGS 84 (zona 19S)		Caudal aforado (l/s.)	Régimen de descarga	Tipo de aguas residuales	Cuerpo Receptor	Unidad Hidrográfica	Responsable	Condición
		ESTE (m)	NORTE (m)							
PV-01	Punto de vertimiento de agua residuales municipales	427947	8435770	4.0	Continuo	Poblacional	Quebrada Lloquemayo	Cuenca Inambari	Municipalidad Distrital de Phara	Sin Autorización

Fuente: ACTA DE VERIFICACION TECNICA DE CAMPO N° 004-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/JDC

3.2. Mediante el Informe Técnico N° 0009-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/JDC de fecha 26.01.2026, la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari verifico que la Municipalidad Distrital de Phara viene efectuando vertimiento de aguas residuales de tipo Poblacional en el margen derecho de la quebrada Lloquemayo, con un caudal de 4.00 l/s, de régimen continuo, localizado en la ubicación geográfica en coordenadas WGS84 UTM, zona: 19S 427 947 m.-E, 8 435 770 m.-N, ubicado en el distrito de Phara, provincia de Sandia, departamento de Puno, sin la autorización correspondiente; por lo que recomendó iniciar el Procedimiento Administrativo Sancionador.

CUARTO.- Que, respecto al desarrollo del procedimiento administrativo sancionador se tiene lo siguiente:

4.1 A través de la Notificación N° 0001-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TI notificada válidamente el 13.02.2026, se comunica el inicio de un procedimiento administrativo sancionador por efectuar el vertimiento de aguas residuales de tipo poblacional a la quebrada Lloquemayo margen derecha con un caudal de 4.00 L/s; hecho que se encuentra tipificado como infracción en el literal d. del art. 277 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos *"Efectuar vertimiento de aguas residuales en los cuerpos de*

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : 38EEA954

agua o efectuar reúso de aguas, sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua" concordante con el numeral 9. del art. 120 de la referida Ley *"realizar vertimientos sin autorización"*; otorgándole un plazo de cinco (05) días hábiles para que efectúe el descargo respectivo.

4.2 *Transcurrido el plazo otorgado de cinco (05) días hábiles, el imputado no formuló el descargo respectivo*, por lo que corresponde continuar con el procedimiento administrativo sancionador, el cual será objeto de pronunciación en la parte de análisis legal.

4.3 Mediante el Informe Técnico N° 0029-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/EPM de fecha 13.04.2026 la ALA Tambopata-Inambari, efectuó un análisis de los hechos materia de imputación, de la siguiente forma:

i) En mérito de los hechos verificados el 14.01.2026, la imputada infringió la Ley de Recursos Hídricos al efectuar vertimiento de aguas residuales de tipo poblacional a la quebrada Lloquemayo – margen derecha, sin la autorización de la Autoridad Nacional del Agua. Esta infracción está tipificada en el literal d) del artículo 277 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, en concordancia con el numeral 9 del artículo 120 de la referida Ley.

ii) Respecto al cálculo de la multa, el órgano instructor sustentó el criterio de ***beneficios obtenidos por el infractor***, tomando en cuenta los costos evitados, como el incumplimiento del pago de retribuciones económicas de acuerdo al volumen de vertimiento de aguas residuales por año, la determinación del pago de verificación técnica de campo, entre otros, conforme a las siguientes tablas:

COSTOS EVITADOS POR EL INFRACTOR	
Descripción	***Costo S/***
Pago por derecho de trámite TUPA	777.20
Costos por Inspección Ocular de 50km hasta 100km	197.50
Retribución Económica por 15 años	11075.47
Costos generados por realizar supervisión, notificaciones y otras acciones	3000.00
TOTAL S/	15050.17
Unidad Impositiva Tributaria (UIT)	**5500**
Equivalente en UIT	**2.74**

iii) Respecto a la calificación de sanción, se tomó en cuenta el *Principio de Razonabilidad* recogido en el numeral 3. del artículo 230 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG), aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, desarrollando en sus términos los criterios de calificación señalados en el numeral 278.2 del artículo 278 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, calificando la infracción como una muy grave, recomendando imponer una multa de 6,84 UIT, conforme se describe en el siguiente cuadro:

Calificación de la infracción a imponer			
Criterio de calificación de infracción	**Valoración**	**Cuantificación**	**(UIT)**
Afectación o riesgo a la salud de la población	El vertimiento de aguas residuales a la quebrada Lloquemayo - Comunidad, puede constituir un riesgo potencial y podría causar a la salud de la población aledaña. - Según el Registro Administrativo de Derechos de Uso de Agua-RADA, esta entidad no ha otorgado aguas abajo del punto de vertimiento, derechos ni autorizaciones de uso de agua de la quebrada Lloquemayo - Comunidad para uso poblacional a las personas naturales y jurídicas. Por lo que no es valorizable	Estos tipos de infracción no pueden ser calificadas como LEVE, Por tanto, esta Autoridad califica como infracción y se impondrá multa acumulable.	4.10
La gravedad de los daños generados	Visualmente en la quebrada Lloquemayo - Comunidad, se evidencia: ➢ El agua se observa cualitativamente con presencia de sólidos suspendidos totales		

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : 38EEA954

<table>
<tr><th colspan="4">Calificación de la infracción a imponer</th></tr>
<tr><th>Criterio de calificación de infracción</th><th>Valoración</th><th>Cuantificación</th><th>(UIT)</th></tr>
<tr><td></td><td>➢ En la quebrada Lloquemayo - Comunidad, se evidencia acumulación de sedimentos.</td><td rowspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>Los impactos ambientales negativos, de acuerdo con la legislación vigente</td><td>Afectan de carácter transitorio a la fuente natural de agua de la quebrada Lloquemayo - Comunidad, por:
➢ Al no contar con autorización de vertimiento de aguas residuales tratadas, no hay un control de los LMP del efluente.
➢ Al no contar con autorización de vertimiento de aguas residuales, no hay un control de los ECA para Agua en el cuerpo natural de la quebrada Lloquemayo-Comunidad.
➢ Además, el administrado ha sido sancionado en el año 2017, a través de la R.D. N° 0217-2017-ANA/AAA-XIII MDD, por realizar el vertimiento de aguas residuales a la misma fuente de agua quebrada Lloquemayo – Comunidad.</td><td></td></tr>
<tr><td>Los beneficios económicos obtenidos por el infractor</td><td>La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA, identificada con RUC N° 20175219421, representada por el señor Rubén Valeriano Oscalla Tumbillo identificado con DNI N° 42181950 en calidad de Alcalde, al realizar vertimiento de aguas residuales de tipo municipal en la quebrada Lloquemayo - Comunidad, genera beneficios económicos, como ahorro económico por:
➢ No efectuar retribución económica, por derecho de trámite de la solicitud de autorización de vertimiento de aguas residuales.
➢ No efectuar retribución económica, por derecho de Inspección Ocular
➢ No efectuar retribución económica por vertimiento de aguas residuales desde el año 2011 hasta la actualidad.
➢ Otras acciones.</td><td rowspan="2"><table><tr><th colspan="2">COSTOS EVITADOS POR EL INFRACTOR</th></tr><tr><td>Descripción</td><td>Costo S/</td></tr><tr><td>Pago por derecho de trámite TUPA</td><td>777.20</td></tr><tr><td>Costos por Inspección Ocular de 50km hasta 100km</td><td>197.50</td></tr><tr><td>Retribución Económica por 15 años</td><td>11075.47</td></tr><tr><td>Costos generados por realizar supervisión, notificaciones y otras acciones</td><td>3000.00</td></tr><tr><td>TOTAL S/</td><td>15050.17</td></tr><tr><td>Unidad Impositiva Tributaria (UIT)</td><td>5500</td></tr><tr><td>Equivalente en UIT</td><td>2.74</td></tr></table></td><td rowspan="2">2.74</td></tr>
<tr><td>Los costos en que incurra el estado para atender los daños generados</td><td>Gastos que genera al estado para atender los daños generados por:
- Gastos generados por realizar Supervisiones.
- Gastos generados por realizar Inspecciones Oculares
- Emisión de Informe Técnico.
- Gastos de traslado de notificaciones y otros documentos.
Otras acciones relacionadas a la misma.</td></tr>
<tr><td>Reincidencia</td><td>No aplica</td><td>No aplica</td><td>0,0</td></tr>
<tr><td colspan="3">TOTAL de Unidades Impositivas Tributarias (UIT)</td><td>6,84</td></tr>
</table>

iv) Asimismo, se recomienda como medida complementaria y en cumplimiento al literal b) del artículo 25 de la Resolución Jefatural N° 235-2018-ANA, el infractor deberá presentar el instrumento de gestión ambiental aprobado por el sector competente en un plazo no mayor a ocho meses, contados desde el día siguiente del acto resolutivo, iniciar los trámites para la autorización de vertimiento de aguas residuales tratadas ante la Autoridad Nacional del Agua, y presentar un plan de contingencia de en un plazo de treinta días calendarios para evitar la afectación a la calidad de las aguas de la quebrada Lloquemayo-Comunidad.

4.4 A través del Memorándum N° 0499-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TI de fecha 17.04.2026, la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari, en su calidad de ente instructor, remitió todos los actuados a la Autoridad Administrativa del Agua Madre de Dios, para la emisión del acto administrativo que corresponda.

4.5 Mediante la Carta N° 0242-2026-ANA-AAA.MDD notificada en fecha 24.09.2026 se cumplió con comunicar el informe final de instrucción[1] sobre el procedimiento administrativo sancionador conforme lo establece el segundo párrafo del numeral 5. del artículo 235 del T.U.O. de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, otorgándole un plazo de

[1] Informe Técnico N° 0029-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/EPM

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : 38EEA954

cinco (05) días hábiles para que presente el descargo respectivo.

4.6 Estando fuera del plazo legal otorgado, la Municipalidad Distrital de Phara, mediante oficio N°109-2026-MDP/A de fecha 01.10.2026 ha presentado la comunicación de descargos a la mesa de partes virtual el 07.10.2026, que contiene el oficio N°040-2026-MDP/A de fecha 20.02.2026 con los siguientes argumentos:

i. *Precisa que, si presento los descargos mediante el oficio N° 040-2026-MDP/A dentro del plazo otorgado, por lo que no podría considerarse como no presentado*.

Del oficio oficio N°040-2026-MDP/A de fecha 20.02.2026 de desprenden los siguientes argumentos:

i. Señala que, el inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador sustentado en el Informe Técnico N° 0009-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/JDC, alegando la vulneración del deber de debida motivación (Arts. 6 y 248 del TUO de la Ley N° 27444) y del principio de presunción de licitud, por cuanto la imputación se apoya únicamente en apreciaciones empíricas (inspección ocular, fotografías y verificación visual) sin contar con análisis de laboratorio, medición de parámetros fisicoquímicos, prueba de superación de los ECA-Agua ni evaluación del impacto real en el cuerpo receptor; asimismo, señala que el acto incurre en motivación aparente al reproducir mecánicamente el Acta de Supervisión y atribuir intencionalidad dolosa y graduar la gravedad de la falta sin el debido sustento probatorio técnico ni jurídico.

ii. La administrada cuestiona la imputación formulada alegando una indebida valoración del registro fotográfico y una atribución infundada de conducta dolosa, señalando que las fotografías constituyen únicamente un medio referencial que constata la existencia material de la descarga pero carecen de idoneidad probatoria para determinar parámetros fisicoquímicos, superación de ECA-Agua o daño ambiental concreto al no estar respaldadas por análisis de laboratorio; asimismo, sostiene que se vulnera el principio de culpabilidad al atribuir dolo sin acreditar intención deliberada ni beneficio ilícito, presumiéndose este de forma automática sobre la operación de un sistema de tratamiento de aguas residuales cuyo funcionamiento es obligatorio para salvaguardar la salud pública.

iii. La administrada (Municipalidad Distrital de Phara) sostiene la inexistencia de daño ambiental acreditado y una deficiente calificación de la gravedad de la infracción, argumentando que descripciones meramente observacionales como la coloración, presencia de sedimentos o estimación visual del caudal (4.00 L/s) carecen de rigor técnico para probar una afectación real, cuantificable o un nivel de riesgo en el cuerpo receptor al no contar con análisis ni mediciones objetivas; asimismo, señala que la falta de autorización administrativa no implica automáticamente una falta grave o muy grave, máxime si la Autoridad omite evaluar los criterios de graduación previstos en el numeral 279.3 del Reglamento de la Ley N.° 29338 (daño cuantificado, intencionalidad, reincidencia o beneficio económico), incurriendo en una calificación genérica y carente de motivación suficiente.

iv. La administrada (Municipalidad Distrital de Phara) alega la vulneración de los principios de culpabilidad, tipicidad, razonabilidad y proporcionalidad, sosteniendo que la atribución de conducta dolosa es infundada al no probarse intencionalidad ni beneficio económico ilícito, soslayando que el vertimiento proviene de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), infraestructura destinada a prestar un servicio público esencial y obligatorio de saneamiento para mitigar riesgos sanitarios en la población; asimismo, señala que la calificación de la falta como

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : 38EEA954

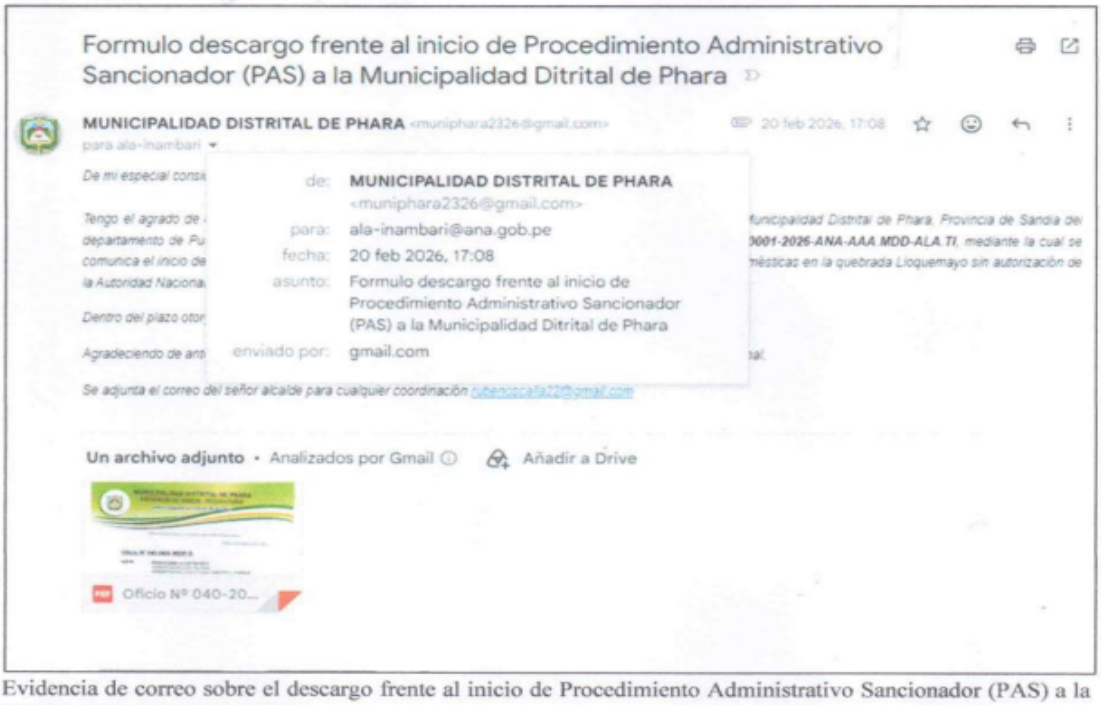
grave o muy grave resulta desproporcionada y falta de tipicidad al omitir los criterios previstos en el artículo 248 del TUO de la Ley N.° 27444 (ausencia de reincidencia, daño cuantificado o lucro), reiterando finalmente la finalidad preventivo-correctiva del derecho sancionador y su predisposición para coordinar e implementar mejoras técnicas y regularizar las autorizaciones ante la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

QUINTO.- Que, mediante el Informe Legal N° 0153-2026-ANA-AAA.MDD/JJAON de fecha 20.10.2026, el Área Legal de esta Autoridad Administrativa del Agua efectuó el siguiente análisis de fondo:

5.1 Del análisis del presente caso en concreto se verifica que mediante el oficio N° 109-2026MDP/A de fecha 01.10.2026 señala que si *presento los descargos mediante el oficio N°040-2026-MDP/A dentro del plazo otorgado, por lo que no podría considerarse como no presentado*. Por otro lado, también se anexa al oficio antes mencionado el informe N° 102-2026-MDP/SGDEYa-KQCH, de donde se desprende lo siguiente: Que en fecha 20.02.2026, presentó el descargo al Informe Técnico N° 0009-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/JDC de fecha 26.01.2026, mediante el correo electrónico enviado desde la dirección electrónica muniphara2326@gmail.com a la dirección de la Autoridad Local de Agua – Inambari ala-inambari@ana.gob.pe y adjunta como medio probatorio la captura del correo enviado, tal y como se observa a continuación:

Datos de envío del descargo por correo electrónico:

ASUNTO	Formulo descargo frente al inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) a la Municipalidad Ditrital de Phara.
CORREO DEL DESTINATARIO	ala-inambari@ana.gob.pe
FECHA	20 feb 2026, 17:08



Evidencia de correo sobre el descargo frente al inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) a la Municipalidad Ditrital de Phara.

Fuente: Sistema de Gestión Documentaria – CUT N° 772026- descargos presentados.

5.2. De conformidad con lo establecido en la Directiva General N° 0003-2022-ANA-J (Directiva que regula la gestión documental de la Autoridad Nacional del Agua) y citando la Resolución N° 0086-2023-ANA-TNRCH (numeral 6.1.4. y 6.1.5) resuelto por al Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas señala que: las únicas

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : 38EEA954

dos vías oficiales y legalmente válidas para la presentación de escritos y documentos ante la ANA son: i) *La Mesa de Partes Virtual (MPV)* y *La Mesa de Partes Presencial*. En consecuencia, la remisión de documentos a través de correo electrónico simple no constituye un canal oficial de recepción válida de documentación administrativa.

5.3. No obstante ello, toda vez que el Oficio N° 040-2026-MDP/A ingreso por Mesa de partes virtual en fecha 07.10.2026 en referencia al informe técnico 0029-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/EPM (informe final de instrucción) y Carta N° 0242-2026-ANA-AAA.MDD, notificado válidamente el 24.09.2026, esta Autoridad Sancionadora en estricta aplicación del Principio de Verdad Material numeral 1.11 del art. IV del Título Preliminar del TUO de la Ley N° 27444, Principio del Debido Procedimiento, se VALIDA Y SE PRONUNCIA SOBRE EL FONDO de los argumentos planteados, entendiéndolos formalmente como el descargo y alegato presentado frente a la última notificación del Informe Final de Instrucción, tal y como también lo solicita en el referido oficio la administrada y de este modo se garantiza pleno ejercicio del derecho de defensa de la entidad edil administrada.

5.4. En análisis de lo alegado por la Municipalidad Distrital de Phara mediante el oficio 040-2026-MDP/A de fecha 20.02.2026, se concluye lo siguiente:

a) Respecto al primer argumento se debe saber que la infracción tipificada en el numeral 9 del art. 120° de la Ley N° 29338 (Ley de Recursos Hídricos) y el literal d) del art. 277° de su Reglamento sanciona el hecho concreto de ***"Efectuar vertimiento de aguas residuales en los cuerpos de agua (...) sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua"***. El tipo infractor prohíbe de manera absoluta la alteración de la fuente natural mediante descargas sin permiso previo; además, conforme al art. 228-f° del TUO de la LPAG, el Acta de Verificación Técnica de Campo N° 004-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/JDC, de fecha 14.01.2026, son actos administrativos públicos emitidos por fiscalizadores investidos de autoridad con valor probatorio pleno. En dicha diligencia se constató in situ el vertimiento directo no autorizado de 4.00 L/s a la quebrada Lloquemayo-Comunidad, con las 11 pozas de la PTAR totalmente acumulados de lodos y funcionando por rebose, hecho que no ha sido desvirtuado con prueba en contrario por la municipalidad.

b) Con respecto al segundo argumento se debe tener en cuenta que el registro fotográfico y la inspección técnica no buscan medir parámetros químicos, sino acreditar fehacientemente la existencia material y la continuidad de la descarga ilegal en la fuente natural, la constatación in situ de 11 pozas de sedimentación totalmente llenas de lodos demuestra una clara omisión continuada de la infracción, desvirtuando el argumento de la comuna edil al señalar que "(…) la descarga observada proviene del sistema de tratamiento de aguas residuales que forma parte del servicio público de saneamiento, cuya *Continuidad resulta obligatoria para proteger la salud pública y evitar riesgos sanitarios mayores*", pero de ninguna manera otorga inmunidad para vulnerar la Ley de Recursos Hídricos. Ningún gobierno local está eximido de tramitar la autorización de vertimiento ni de tratar adecuadamente sus efluentes antes de descargarlos a un río o quebrada.

c) En cuanto al tercer argumento de la entidad infractora se tiene que la descarga continua de un caudal aforado de 4.00 L/s de aguas residuales en los cuerpos de agua sin tratamiento a la quebrada Lloquemayo-Comunidad y en literal d) del numeral 278.3 del artículo 278° del Reglamento de la Ley N° 29338 (modificado por D.S. N° 006-2017-MINAGRI), los vertimientos no autorizados en cuerpos de agua no pueden ser calificados como infracciones leves bajo ninguna circunstancia y por ende la calificación de la presente infraccion es MUY GRAVE.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : 38EEA954

d) Con respecto al cuarto y último argumento de la entidad edil este órgano instructor manifiesta que las entidades públicas el beneficio económico no implica lucro comercial o ganancia directa, sino la cuantificación de los costos evitados (ahorro financiero injustificado al omitir el pago de derechos TUPA, inspecciones técnicas y la retribución económica acumulada) y la multa calculada en 6,84 UIT se ubica en el tramo inferior del rango legal previsto para infracciones Muy Graves (de 6.1 a 10,000 UIT), respetando el Principio de Razonabilidad. Asimismo, atendiendo a la función preventivo-correctiva, la Autoridad otorga un plazo de 08 meses para presentar el Instrumento de Gestión Ambiental aprobado por el sector competente y 30 días calendarios para presentar un Plan de Contingencia para evitar la afectación a la calidad de las aguas de la quebrada Lloquemayo – Comunidad, lo cual otorga la vía legal para que la municipalidad adecúe y regularice la operación de su PTAR.

5.5. La constatación del punto de vertimiento de aguas residuales en la quebrada Lloquemayo, distrito de Phara, provincia de Sandia, departamento de Puno, sin autorización de la Autoridad Nacional de Agua, constituye una infracción tipificada en el literal d. del artículo 277 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, concordante con el numeral 9 de la referida Ley, conforme se advierte de los siguientes medios probatorios:

i) El Acta de supervisión N° 004-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/JDC, de fecha 14.01.2026, se constató el vertimiento de aguas residuales municipales hacia la quebrada Lloquemayo – Comunidad, provenientes de la localidad de Phara, sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua, conforme se describe en el numeral 3.1 del considerando tercero de la presente resolución.

ii) El Informe Técnico N° 0009-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/JDC de fecha 26.01.2026, que verificó el vertimiento de aguas residuales la quebrada Lloquemayo no cuenta con autorización de la Autoridad Nacional del Agua, recomendando el inicio del procedimiento sancionador.

iii) El Informe Técnico N° 0029-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/EPM de fecha 13.04.2026 la ALA Tambopata-Inambari, concluyó la comisión de la infracción por parte de la entidad edil infractora.

iv) Imágenes fotográficas recabadas durante la inspección de campo.

5.6. En este contexto, habiéndose desarrollado de manera adecuada los criterios de razonabilidad y habiéndose calificado la infracción imputada como una muy grave, corresponde respaldar la propuesta de sanción recomendada por el órgano instructor, por tanto se concluye que la conducta atribuible a la Municipalidad Distrital de Phara, constituye infracción prevista y sancionable en la Ley de Recursos Hídricos y en su Reglamento, debiendo imponerse una multa equivalente a **6,84 UIT** y disponer como medida complementaria que la administrada presente el instrumento de gestión ambiental aprobado por el sector competente en un plazo no mayor a ocho meses, contados desde el día siguiente del acto resolutivo, e iniciar los trámites para la autorización de vertimiento de aguas residuales tratadas ante la Autoridad Nacional del Agua, y presentar un plan de contingencia de en un plazo de 30 días calendarios para evitar la afectación a la calidad de las aguas de la quebrada Lloquemayo – Comunidad

SEXTO.- Que, de conformidad con lo establecido por el literal f) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : 38EEA954

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- SANCIONAR a la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA** identificado con **RUC N° 20175219421** con una **MULTA** equivalente a **6,84,** por la infracción calificada como muy grave en materia de agua, por efectuar vertimiento de aguas residuales de tipo poblacional en la margen derecha de la Quebrada Lloquemayo sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua, cuyo detalle de infracción, sanción y fuente natural de agua se describen en el siguiente cuadro:

<table>
<tr><td rowspan="2">INFRACTOR</td><td>RUC N°</td><td colspan="2">NOMBRE</td><td rowspan="2">SANCIÓN</td><td>CALIFICACIÓN</td><td>TIPO</td><td>MONTO (UIT)</td><td colspan="2">PLAZO CUMPLIMIENTO</td></tr>
<tr><td>20175219421</td><td colspan="2">Municipalidad Distrital de Phara</td><td>MUY GRAVE</td><td>MULTA</td><td>6,84</td><td>Multa</td><td>Medida Complementarias</td></tr>
<tr><td rowspan="8">INFRACCIÓN</td><td colspan="3">DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS</td><td rowspan="8">FUENTE NATURAL DE AGUA</td><td>UNIDAD HIDROGRAFICA</td><td>CLASE</td><td>TIPO</td><td colspan="2">NOMBRE DE FUENTE DEL CUERPO RECEPTOR</td></tr>
<tr><td colspan="3">Efectuar vertimiento de aguas residuales sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua</td><td>Cuenca Inambari 46648</td><td>Superficial</td><td>Quebrada</td><td colspan="2">LLoquemayo - Comunidad</td></tr>
<tr><td colspan="3">TIPIFICACIÓN</td><td colspan="5">COORDENADAS DE LOS PUNTOS DE VERTIMIENTO</td></tr>
<tr><td>Art. 120 LEY RECURSOS HÍDRICOS</td><td>Art. 277 REGLAMENTO LRH</td><td>DATUM</td><td>ZONA</td><td>ESTE (m)</td><td colspan="2">NORTE (m)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">9. realizar vertimientos sin autorización</td><td rowspan="3">d. Efectuar vertimiento de aguas residuales en los cuerpos de agua o efectuar reúso de aguas, sin autorización de la Autoridad Nacional de Agua</td><td>UTM WGS 84</td><td>19S</td><td>427947</td><td colspan="2">8435770</td></tr>
<tr><td colspan="4">UBICACIÓN POLÍTICA</td></tr>
<tr><td colspan="2">DEPARTAMENTO</td><td>PROVINCIA</td><td colspan="2">DISTRITO</td></tr>
<tr><td colspan="2">Puno</td><td>Sandia</td><td colspan="2">Phara</td></tr>
</table>

ARTÍCULO 2.- DISPONER que el depósito de la multa impuesta sea pagada mediante depósito en las agencias del Banco de la Nación en la Cuenta Corriente N° 0000-877174 de la Autoridad Nacional del Agua (concepto multas por infracción) en el plazo de quince (15) días hábiles de notificado la presente resolución, bajo apercibimiento de iniciarse ejecución coactiva en caso de incumplimiento, debiendo alcanzar una copia del Boucher de depósito a la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari dentro del tercer día de efectuado el mismo.

ARTÍCULO 3.- DISPONER como **MEDIDA COMPLEMENTARIA** a cargo de la Municipalidad Distrital de Phara:

a) **PRESENTAR** el Instrumento de Gestión Ambiental aprobado por el sector competente en un plazo no mayor de ocho (08) meses contados a partir del día siguiente de la notificación del presente acto resolutivo, debiendo **INICIAR** formalmente el trámite de autorización de vertimiento de aguas residuales tratadas ante la Autoridad Nacional del Agua.
b) **PRESENTAR** un Plan de Contingencia en un plazo no mayor de treinta (30) días calendario contados partir del día siguiente de notificada con la presente resolución, orientado a prevenir, controlar y mitigar la contaminación y afectación a la calidad de las aguas de la quebrada Lloquemayo-Comunidad**.**

ARTICULO 4.- DISPONER que la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari, verifique el cumplimiento de lo dispuesto en las Medidas Complementarias.

ARTÍCULO 5.- INSCRIBIR en el Registro de Sanciones, la sanción impuesta en el artículo 1 y la medida complementaria impuesta en el artículo 3 de la presente resolución, una vez que quede consentida o agote la vía administrativa.

ARTÍCULO 6.- NOTIFICAR la presente resolución la Municipalidad Distrital de Phara en su domicilio; poner de conocimiento a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental Puno y a

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : 38EEA954

la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari; y disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe.

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

HIPOLITO MAMANI PACOMPIA
DIRECTOR (E)
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

HMP/JJAON/yqc

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : 38EEA954